

MAIR 091301201901

清城“1·10”自用艇碰撞航标艇 事故调查报告

编制单位：清远海事局清城海事处

单位地址：清远市清城区翠竹园码头

联系电话：0763-3332970

编制时间：2019 年 2 月 13 日

简介

2019 年 1 月 10 日约 0815 时，梁*才驾驶其所有的自用艇，搭载 7 人从北江广乐高速江口大桥下游灩江河口正对面岸边出发前往飞来寺附近，航行至北江清城大龙爪附近水域时，与水上编号为“1220”的红色航标艇发生碰撞，造成艇上 7 人不同程度受伤，其中 1 人伤势较重经抢救无效死亡。构成一般等级水上交通事故。

经调查认定，艇主梁*才驾驶自用艇时疏于瞭望，艇速过快是事件发生的直接原因；驾艇人员及搭乘人员安全意识淡薄是事件发生的间接原因。

该事故是一起自用艇碰撞航标艇的单方责任事故。艇主、驾驶员梁*才应负主要责任，联系人员黎*森和其他搭乘人员应负次要责任。

目 录

一、事件简况	4
二、事故调查取证情况	4
三、专业术语和标准用语标示	4
四、事故船舶、船上人员情况	5
(一) 自用艇概况	5
(二) 自用艇搭载情况	6
(三) 事发时操纵人员情况	6
(四) 其他情况	6
五、通航环境情况	6
(一) 天气情况	6
(二) 水文情况	7
(三) 事发水域情况	7
六、基本事实分析认定	8
七、事故经过	10
八、救助情况	13
九、事故损害情况	13
十、原因分析和责任判定	13
(一) 原因分析	14
(二) 责任判定	15
十一、事故暴露的主要问题及安全建议	15
(一) 事故暴露的主要问题	15
(二) 安全管理建议	15
十二、附件	17

一、事件简况

2019 年 1 月 10 日约 0815 时，梁*才驾驶其所有的自用艇，搭载 7 人从北江广乐高速江口大桥下游潞江河口正对岸边出发前往飞来寺附近，航行至北江清城大龙爪附近水域时，与水上编号为“1220”的红色航标艇发生碰撞，造成艇上 7 人不同程度受伤，其中 1 人伤势较重经抢救无效死亡。构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

2019 年 1 月 11 日，清城海事处依据《内河交通事故调查处理规定》等法规、规章的规定，成立事故调查组对事故开展调查。调查组询问了自用艇上操纵人员及其他相关人员，调取了相关部门的工作记录、CCTV 资料、附近船舶 AIS 数据等，勘查了涉事自用艇和事件现场，共获得以下主要证据：

- (1) 相关人员询问笔录 9 份；
- (2) 现场勘查记录 2 份；
- (3) 清远航标与测绘所航标效能报告 1 份；
- (4) 自用艇驾驶人员梁*才身份证复印件 1 份，联系人员黎*森身份证复印件 1 份；
- (5) 死者李*焕身份证复印件和死亡证明各 1 份。

三、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

CCTV: Close Circuit Television 的缩写，即闭路电视，是一种图像通信系统，用于实时图像监控现场情况。

四、事故船舶、船上人员情况

（一）自用艇概况

事发后对自用艇进行勘察，其外观如图 1:

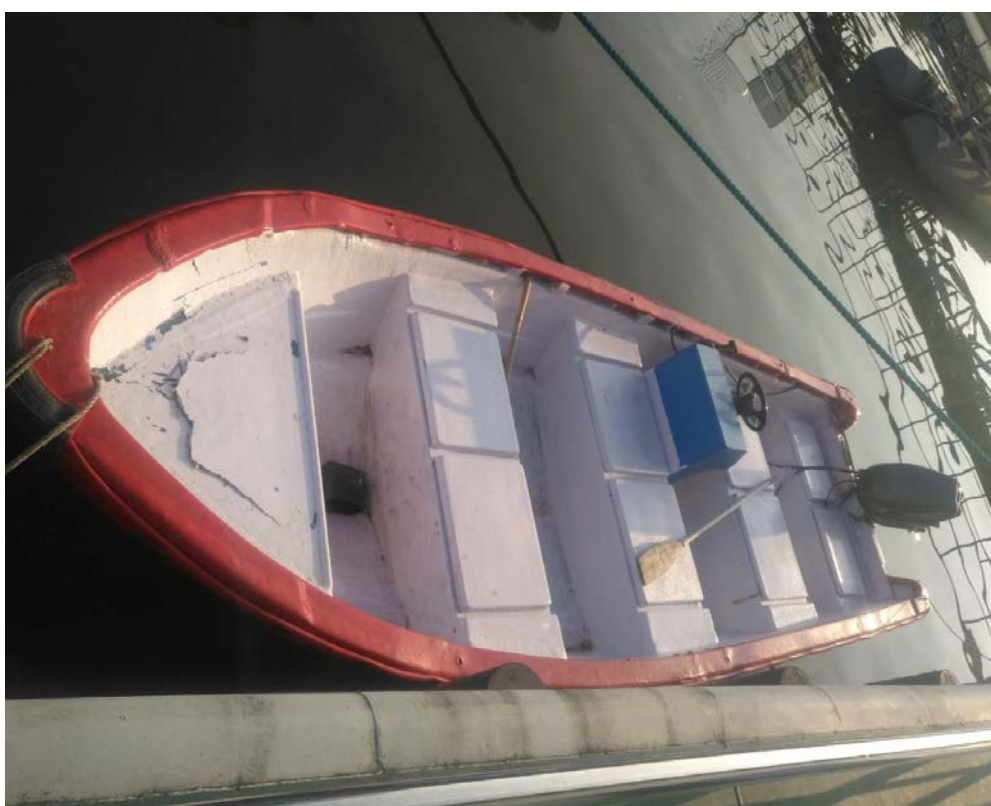


图 1: 自用艇船体，2019 年 1 月 16 日拍摄

船名	无	船籍港	未登记
推进动力装备	汽油挂桨机	推进动力功率	40 匹
核载人数	不详	总吨	不详
净吨	不详	船长	5.72 米

船宽	2.09 米	型深	0.71 米
建造船厂	不详	生产日期	不详
艇主	梁*才	船体材料	玻璃纤维

（二）自用艇搭载情况

本次事件发生时，自用艇上共搭载 7 人（其中操纵人员 1 名，搭乘人员 6 名），名单详见附件 1。

（三）事发时操纵人员情况

梁*才，男，1970 年 12 月 25 日出生，是该自用艇的艇主，事发时负责驾驶自用艇。

（四）其他情况

1. 自用艇存放有救生衣 19 件。
2. 汽油挂桨机布置于艇艏。
3. 该艇于两年前梁*才从清远界牌购得。
4. 事发时由艇主林金胜操纵自用艇搭载何炳桂、何桂凤、石金彩、李秀英、吴婵妹、李*焕等 6 人前往飞来寺上游约 100 米山上做防火隔离带工程。

五、通航环境情况

（一）天气情况

据清远气象台信息 1 月 10 日：阴有小雨，气温 13-15 摄氏度，东北风，2 级。根据梁*才陈述，事发时没有下雨，事发河段江面没有雾，能见度良好。通过 AIS 信号查询

当时航经该水域附近的货船了解水域天气，事发河段天气良好，能见度良好。

（二）水文情况

据清远水利枢纽和飞来峡水利枢纽提供数据，1月10日上午8时，清远水利枢纽的下泄流量约600立方米/秒，飞来峡水利枢纽的下泄流量约600立方米/秒，根据当时水文情况推算和梁*才陈述，事发河段河面水流不急。

（三）事发水域情况

事发水域位于清城区北江右岸大龙爪附近，事发河段河面宽约225米，事发点经纬度 $N23^{\circ} 42' 28''$ ， $E113^{\circ} 10' 51''$ ，离右岸距离约60米。



图 2：事发河段照片

六、基本事实分析认定

（一）自用艇为梁*才所有，未能提供相关证书证件。

认定理由：根据梁*才询问笔录陈述，该自用艇是其于两年多前经李*新从清远界牌黎*堂处购得，当时是现金交易，未留存任何交易凭证，黎*堂可以证实。由于购买时不是新艇，黎*堂未将船舶相关证书证件交于梁*才。

（二）事发时艇上 7 人，由艇主梁*才驾驶该艇，梁*才未持有内河船员适任证书，艇上 7 人均未穿戴救生衣。

认定理由：据艇主梁*才和艇上人员及黎*森笔录陈述，事发时艇上 7 人，分别为梁*才、何*桂、石*彩、李*英、吴*妹、何*凤和李*焕，梁*才本人持有渔船船长证书，未持有内河船员适任证书，事发时由梁*才驾驶该自用艇，艇上 7 人均未穿戴救生衣，救生衣存放于座位底下。

（三）自用艇在北江清城大龙爪附近与编号“1220”的水上红色航标艇发生碰撞。

认定理由：根据自用艇驾驶员梁*才和其他乘坐人员询问笔录陈述，自用艇在航至大龙爪附近水域时，与水上编号“1220”红色航标艇发生碰撞。自用艇艇头正下方水面以上有部分破损（见图 3）。经勘验大龙爪右岸处编号“1220”红色航标艇上有明显碰撞痕迹（见图 4）。



图 3：自用艇碰撞损坏部位



图 4：航标艇碰撞痕迹

（四）自用艇碰撞前航速较快。

认定理由：根据自用艇驾驶员梁*才陈述，从上艇地点出发后至事发地行驶了 5-6 分钟，事发时航速约 30 公里每小时。艇上其他乘坐人员询问笔录陈述，事发时船速较快。

根据自用艇船艏破损程度和艇上人员受伤情况推断事发时撞击力较大，航速较快。

（五）自用艇为黎*森联系梁*才安排，搭乘人员去飞来寺上游山上从事防火分隔带工作。

认定理由：根据自用艇艇主梁*才、黎*森和其他艇上人员的询问笔录陈述，梁*才是黎*森联系的，艇上6人是黎*森联系前往从事飞霞防火分隔带工作的。

七、事故经过

根据当事人及相关人员的询问笔录描述，经调查和现场勘查综合分析，得出事故经过如下：

2019年1月10日0810时左右，梁*才驾驶自用艇到广乐高速北江特大桥下游濠江河口正对面的岸边，接上何*桂、石*彩、李*英、吴*妹、何*凤和李*焕等6人后，驾驶自用艇前往下游约5.7公里处的飞来寺附近。

据艇上人员陈述，由于天气较冷，上艇后石*彩、李*英、李*焕是面向艇尾坐的，李*焕坐在艇的左舷侧；梁*才、何*桂、何*凤和吴*妹是朝艇艏方向坐的，由于风大，吴*妹与何*凤将身子侧向艇右舷一侧。具体人员布置详见事发时艇上人员位置分布示意图（图5）。

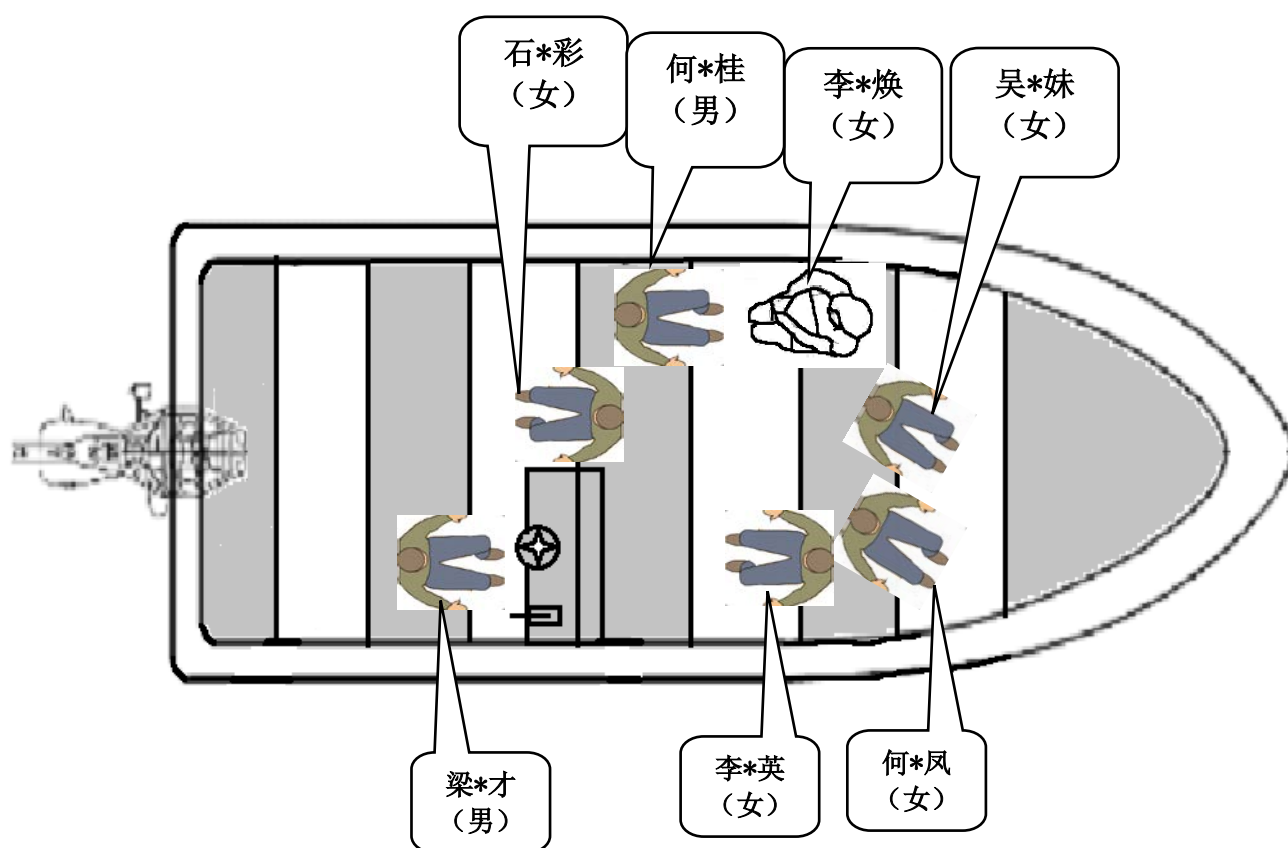


图 5：事发时艇上人员位置分布示意图

据艇主梁*才陈述，出发后由于航道上没有大船航行，其驾驶的自用艇是靠近航道中间位置直线下航的。由于大龙爪附近为河道转弯的突出位置，0815 时左右，梁*才边和艇上人员聊天边驾驶自用艇，直线下航至大龙爪附近水域时，没有及时发现水中的航标，与离岸边约 60 米的水上编号“1220”红色航标艇艇艏正面发生碰撞。具体见失事自用艇航行轨迹示意图（图 6）。

碰撞发生后，自用艇与航标艇撞在一起，无法自行分离。由于惯性，艇上人员均摔向艇艏方向，除李*焕无法自行起身外，其他 6 人均自行起身。李*焕被何*桂和李*英

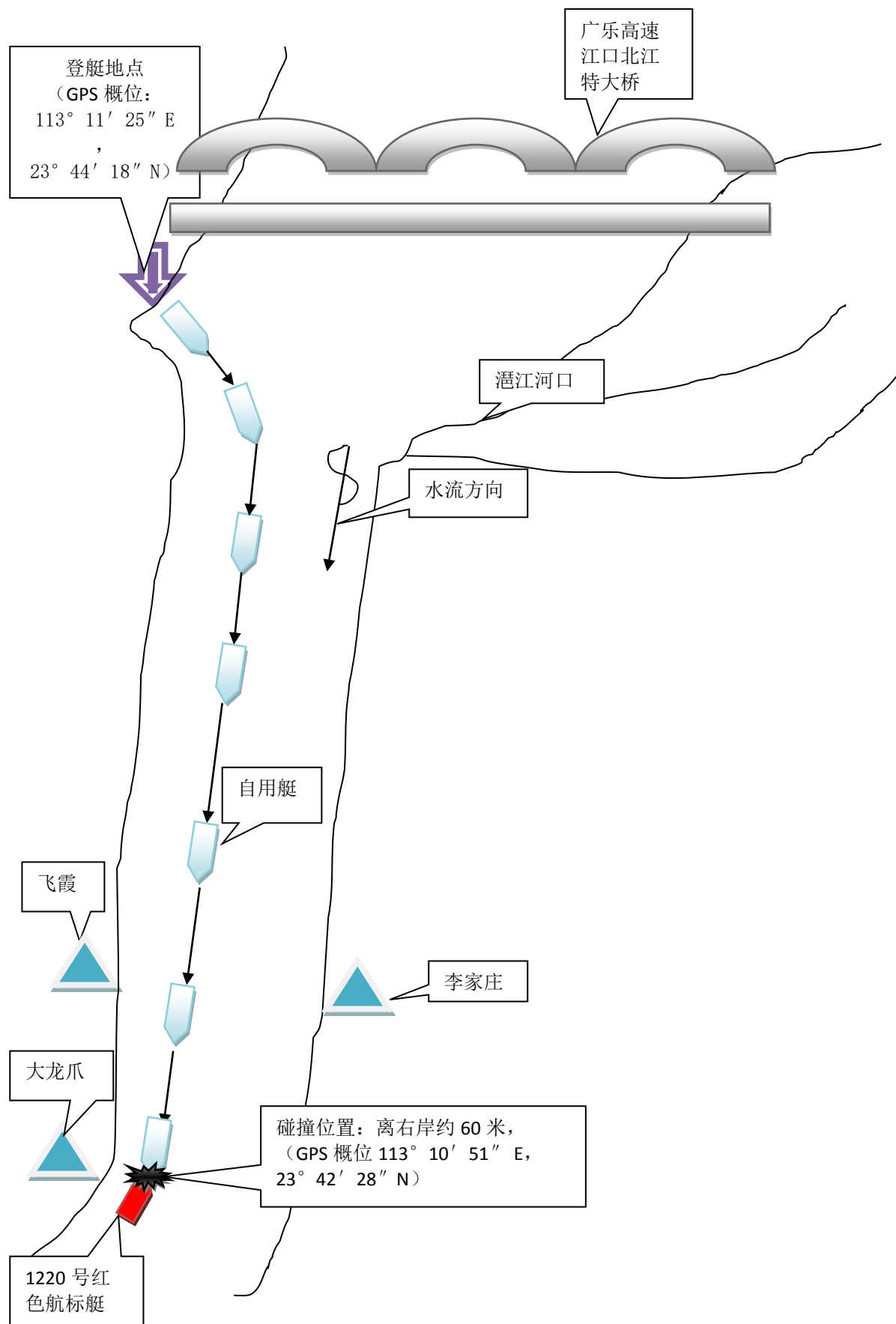


图 6：失事自用艇航行轨迹示意图

搀扶起来后，无法开口说话。梁*才立即拨打了“120”急救电话寻求帮助。随后梁*才、何*桂等人将撞在一起的自用艇和航标艇推离后，发现艇头第一舱略有进水，为防止自用艇进水沉没，梁*才指挥众人坐到艇中后部位后驾驶破损的自用艇将众人送至李家庄岸边的住家船上岸，后送至清远市中医院治疗。除李*焕伤势较重，经医院抢救无效死亡外，其余6人均于1月10日离院。

八、救助情况

1月10日上午0815时左右，自用艇与编号“1220”航标艇发生碰撞，无法自行分离，自用艇未发生翻沉，无人员落水，艇上7人均有不同程度受伤。事发后，梁*才立即拨打了“120”急救电话寻求帮助。艇上人员开展了自救，将自用艇与航标艇分开后，梁*才驾驶该自用艇将艇上人员运至李家庄上岸后，立即安排了车辆运送受伤人员，当开至银英公路飞霞牌坊处时遇到了救护车，伤员转上救护车后，约0930时到达清远市中医院救治。1月10日2145时左右，李*焕家属拨打“110”报警，“110”将情况转至清远市水上搜救中心，搜救中心工作人员进行了跟进处置。

九、事故损害情况

事故造成自用艇船艏破损，船上1人重伤，6人轻伤。重伤者李*焕经抢救无效死亡。直接经济损失约0.1万元。

十、原因分析和责任判定

（一）原因分析

1. 艇主梁*才驾驶自用艇时疏于瞭望，艇速过快是事件发生的直接原因。

（1）在能见度良好的情况下，驾驶人员梁*才边聊天边驾驶自用艇，未对航行前方水面情况进行观察瞭望，没有及时发现水上航标艇，直接导致碰撞事故的发生。

（2）由于天冷，梁*才前3天用于载人的木艇无法启动，耽误了10分钟左右时间，为赶在约定的上午8时接准时接人，换了船速较快的自用艇前往。经梁*才和艇上搭乘人员陈述、自用艇的破损程度和艇上人员受伤情况推断，事发时艇速过快，撞击力较大，导致碰撞后一人重伤，经医院抢救无效死亡。

2. 相关人员安全意识淡薄是事件发生的间接原因。

（1）艇主梁*才在未了解自己所属自用艇核载人数的情况下，搭载了7人开航。在艇上人员未穿戴救生衣的情况下依然冒险开航。

（2）黎*森在未了解梁*才是否持证、是否有证照齐全的合格船艇的情况下，联系其搭载工人水上出行。

（3）搭乘人员在未了解所搭乘船艇安全状况，未了解是否为合格船艇及未清楚可搭乘人数的情况下依然搭乘，且在乘坐时未穿戴救生衣，也未在自用艇航速过快时及时提醒驾驶员减速航行。

（二）责任判定

综上,该事故是一起单方责任事故。在此次事故涉及的人员中,艇主、驾驶员梁*才应负主要责任,联系人员黎*森和其他搭乘人员应负次要责任。

十一、事故暴露的主要问题及安全建议

（一）事故暴露的主要问题

1. 法律法规缺位。目前国家、我省、我市均无针对自用船(艇)的明确定义,这类船(艇)仅与乡镇非运输船舶的概念相近,且亦无相应的安全管理法规。省法制办曾于2007年征求过《广东省乡镇自用船舶安全管理规定》的修改意见,但上述规定尚未颁布实施。虽然中编办《关于进一步明确水上交通安全监管职责分工有关问题的通知》(中央编办发〔2005〕9号)明确规定了县乡政府要参照有关规定落实监管责任,但对乡镇非运输船舶的登记备案、船舶技术条件、操纵人员资质要求、航行限定条件等均无明确规定。

2. 部分群众水上安全意识淡薄,对驾乘和使用自用船(艇)进行水上活动的安全风险认识严重不足。船主在对自用船(艇)使用的安全注意事项不了解的情况下就随意购买船艇用于各类水上活动;群众对搭乘无牌无证船艇的安全风险认识和防范措施不到位,乘船时也不穿戴救生衣;同时也反映出当前针对群众进行水上活动的安全宣传和教育不足。

（二）安全管理建议

1. 进一步健全自用船(艇)安全管理的相关法规。据了解，重庆市、四川省、黑龙江省等均出台了关于自用船(艇)或农用船的管理规定。建议省、市政府针对自用船(艇)出台相应的管理规定，明确自用船(艇)的“造、检、航”等，从而对自用船(艇)的制造、登记、发证和安全管理作进一步明确。

2. 进一步落实自用船(艇)安全管理职责。各县、乡级人民政府、各相关部门要深刻吸取这起事件的惨痛教训，按照交通部、国家经贸委关于印发《关于进一步加强乡镇船舶交通安全管理责任制意见的通知》（交海发〔2000〕2号）、《关于进一步明确水上交通安全监管职责分工有关问题的通知》（中央编办发〔2005〕9号）、《广东省人民政府办公厅关于进一步加强渔船安全生产管理的通知》（粤府办〔2014〕20号）要求，采取切实措施，进一步落实自用船(艇)的水上安全管理责任，加强管理。各县乡政府要组织对本辖区内的自用船(艇)进行普查造册，加强安全教育，落实自用船(艇)的主体责任，与船主签订安全管理责任书和不非法载客的保证书。

3. 加强乡镇人民政府水上安全管理能力，充分发挥村民自治作用。充实乡镇政府从事船舶水上安全管理的专门人员；推行自用船(艇)“救生衣计划”，采用自配、赠送等多种形式为自用船(艇)配备救生衣，并在水上活动集中水域沿

岸储存放置救生圈等；充分利用村规民约等，动员广大村民认真遵守水上安全法规，积极参与水上安全管理，及时发现、制止自用船(艇)违法搭载人员等行为。

4. 加强宣传教育，提高群众安全意识。各级政府和相关部门要加强水上安全宣传教育工作，充分利用各种宣传手段，进农村、进居委、进家庭，大力普及水上安全常识，公开报道典型事故案例，提高广大群众的水上活动安全防范意识。

十二、附件

1. 清城“1·10”自用艇碰撞航标艇事故涉事人员基本信息（略）